루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

반려견 물림 사고: 맹견 관리 의무·입마개·보...

루리의 줍줍이 정리한 글



반려견 물림 사고: 맹견 관리 의무·입마개·보험·책임 정리

루리

동물보호법은 맹견 소유자에게 목줄·입마개, 출입금지 장소 준수, 책임보험 가입 같은 의무를 두고, 어기면 과태료와 형사처벌 규정이 있어요.

동물보호법은 맹견 소유자에게 목줄·입마개, 출입금지 장소 준수, 책임보험 가입 같은 의무를 두고, 어기면 과태료와 형사처벌 규정이 있어요.

> 국가법령정보센터의 동물보호법·시행령·시행규칙(2026-10-28 확인 기준)을 정리한 일반 설명이에요.
> 동물보호법은 2026-10-27 공포된 개정이 2027-10-28 시행으로 예정돼 있어 조문이 바뀔 수 있으니 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 맹견이란

구분	내용
대상	도사견, 핏불테리어(아메리칸 핏불테리어 포함), 아메리칸 스태퍼드셔 테리어, 스태퍼드셔 불 테리어, 로트와일러와 그 잡종
근거	동물보호법 제2조제5호, 같은 법 시행규칙 제2조
추가 지정	시·도지사가 기질평가를 거쳐 맹견으로 지정한 개도 포함
소관	농림축산식품부

2 2. 맹견 소유자 의무

- 월령 3개월 이상 맹견을 데리고 외출할 때 목줄과 입마개 등 안전장치를 하거나 탈출을 막는 이동장치를 써야 해요(법 제21조제1항제2호).
- 목줄은 길이 2미터 이하만 쓰고, 입마개는 호흡·체온 조절·물 마시기에 지장이 없으면서 공격을 효과적으로 막는 크기여야 해요(시행규칙 제12조의5).
- 어린이집, 유치원, 초등학교, 노인복지시설, 장애인복지시설, 어린이공원, 어린이놀이시설 등에는 맹견이 출입하지 않게 해야 해요(법 제22조).
- 공동주택 등 건물 내부 공용공간에서는 월령 3개월 이상 맹견을 안거나 목줄 목덜미를 잡아 이동을 제한해야 해요(시행규칙 제12조의5제3항).
- 맹견 사육에는 시·도지사 허가, 등록, 보험 가입, 중성화가 요건이에요(법 제18조).

3 3. 책임보험

- 등록대상동물인 맹견 소유자는 맹견배상책임보험에 가입해야 해요(법 제23조, 시행령 제13조).
- 사망은 피해자 1명당 8천만 원 이상, 다른 사람의 동물이 다치거나 죽은 경우는 사고 1건당 200만 원 이상을 보상해야 하는 기준이에요. 부상·후유장애 금액은 시행규칙의 등급표를 **공식 확인**하세요.

4 4. 위반 시 제재

위반	제재
목줄·입마개 등 제21조제1항 위반	300만 원 이하 과태료(법 제101조제2항)
출입금지 장소에 출입	300만 원 이하 과태료
보험 미가입	300만 원 이하 과태료
제21조제1항 위반으로 사람 사망	3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금(법 제97조제1항)
제21조제1항 위반으로 사람 상해	2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금(법 제97조제2항)
허가 없이 맹견 사육	1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금(법 제97조제3항)

맹견이 아닌 개도 등록대상동물이면 목줄 등 안전조치 의무가 있고, 위반해 사람을 다치게 하면 형사처벌 규정이 있어요(법 제16조, 제97조). 민사상 손해배상은 별도 법리라 개별 사안은 **공식 확인**하거나 법률

전문가에게 확인하세요.

5 5. 사고가 났을 때 순서

1. 피해자 응급처치와 119 신고가 먼저예요.
2. 개를 분리하고 목격자와 현장 사진을 남겨요.
3. 소유자 정보와 보험 가입 여부를 피해자에게 알려요.
4. 보험사와 관할 지자체 동물보호 담당에 신고·문의해요.

6 6. 가상 예시

G씨가 로트와일러(가상)를 입마개 없이 산책시키다 이웃이 다쳤다면, 제21조제1항 위반과 상해가 문제 될 수 있어요. 구체적 판단은 수사기관과 법원 몫이에요.

7 흔한 실수

- 맹견이 아니면 입마개 규정이 없다고 생각해요. 맹견 아닌 개도 목줄 의무는 있어요.
- 보험 가입을 허가와 별개로 미뤄요.
- 아파트 엘리베이터 안에서 목줄을 길게 풀어 둬요.

8 체크리스트

- [ ] 우리 개가 맹견 범위인지 확인했다
- [ ] 목줄 2미터 이하와 입마개를 준비했다
- [ ] 책임보험 가입을 확인했다
- [ ] 출입금지 장소를 파악했다
- [ ] 개정 시행일을 확인했다

9 용어 정리

- **소유자등**: 소유자와 임시로 기르거나 돌보는 사람이에요.
- **기질평가**: 개의 건강, 행동, 통제능력을 평가하는 절차예요.
- **맹견사육허가**: 맹견을 기르려는 사람이 시·도지사에게 받는 허가예요.

10 자주 묻는 질문

Q. 입마개 모양에 정해진 규격이 있나요?

A. 시행규칙은 크기 기준만 정해요. 상품별 인증은 **공식 확인**하세요.

Q. 2027년 개정은 무엇이 바뀌나요?

A. 맹견 관리 조문 개정이 공포됐어요. 내용은 법제처 공식 본문을 **공식 확인**하세요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 동물보호법: https://www.law.go.kr/법령/동물보호법 (https://www.law.go.kr/법령/동물보호법)
- 동물보호법 시행규칙: https://www.law.go.kr/법령/동물보호법시행규칙 (https://www.law.go.kr/법령/동물보호법시행규칙)
- 동물보호법 시행령: https://www.law.go.kr/법령/동물보호법시행령 (https://www.law.go.kr/법령/동물보호법시행령)
- 농림축산식품부: https://www.mafra.go.kr (https://www.mafra.go.kr)
- 동물보호관리시스템: https://www.animal.go.kr (https://www.animal.go.kr)

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전
